

สรุปเตรียมสอบ หน่วยที่ 2

รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย

สังคมศึกษา ม.1 · หนังสือเรียนหน้า 17-35 · ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

ภาพรวมทั้งหน่วยในย่อหน้าเดียว

รัฐธรรมนูญคือ **กฎหมายสูงสุด** ที่กำหนดหลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างการปกครอง คุ่มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และรับรองว่า **อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย** โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจผ่าน 3 ฝ่าย คือ **นิติบัญญัติ (รัฐสภา) · บริหาร (คณะรัฐมนตรี) · ตุลาการ (ศาล)** ซึ่งต้องถ่วงดุลกัน ส่วนประชาชนต้องรู้จักใช้สิทธิและทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1.1 ความเป็นมา

ไทยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับนับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ฉบับล่าสุดคือ **รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 = ฉบับที่ 20**

พ.ศ. 2559

กรธ. (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)
ร่างให้เสร็จภายใน **180 วัน** มีเนื้อหา
16 หมวด

7 ส.ค. 2559

กกต. จัด
ลงประชามติ
เห็นชอบ 16,820,402 เสียง / ไม่เห็น
ชอบ 10,926,648 เสียง จากนั้นปรับ
แก้บางมาตรา

6 เม.ย. 2560

พระราชพิธีประกาศใช้ ณ
พระที่นั่งอนันตสมาคม
ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี

1.2 ความสำคัญ (5 ข้อ)

- ยืนยันความเป็น**เอกราช**ของไทย
- รับรองความเป็น**เอกราช**ของไทย
- ยืนยันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้อำนาจผ่านรัฐสภา ครม. ศาล และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง
- คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
- คุ้มครองคนไทยเสมอกัน ไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด

1.3 เจตนารมณ์ (7 ข้อ)

- จัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครอง จัดโครงสร้างอำนาจ รวมถึงความสัมพันธ์ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
- ให้ศาลและองค์กรอิสระตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และช่วยป้องกัน/แก้วิกฤติของประเทศ
- รับรอง ปกป้อง คุ่มครองสิทธิเสรีภาพให้ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น
- ให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน และประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ

1.4 หลักการ (5 ข้อ)

- ไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว **แบ่งแยกมิได้**
- ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ทรงใช้ทางรัฐสภา ครม. ศาล — ทุกองค์กรต้องทำตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ**หลักนิติธรรม**
- ศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ได้รับความคุ้มครองเสมอกัน
- รัฐธรรมนูญเป็น**กฎหมายสูงสุด** — กฎหมาย/การกระทำใดขัดหรือแย้ง **ใช้บังคับมิได้**

- 5. วางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ จัดการการทุจริตอย่างเข้มงวด ไม่ให้คนไร้คุณธรรมเข้ามามีอำนาจ
- 6. กำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ผู้บริหารประเทศต้องทำให้บรรลุ
- 7. สร้างกลไกปฏิรูปประเทศ ลดความขัดแย้ง ให้สงบสุขบนพื้นฐานความสามัคคี

จุดที่ขอสนับสนุน: หนังสือแยก 3 หัวข้อที่คล้ายกัน — **ความสำคัญ (5)** เน้น “ยืนยัน/รับรอง/คุ้มครอง” · **เจตนารมณ์ (7)** เน้น “จุดมุ่งหมายที่อยากให้เกิด” เช่น ตรวจสอบ ป้องกันทุจริต ปฏิรูป · **หลักการ (5)** เน้น “กฎพื้นฐาน” เช่น แบ่งแยกมิได้ กฎหมายสูงสุด

1.5 โครงสร้างและสาระสำคัญ

16 หมวด (มาตรา 1–261) + บทเฉพาะกาล (มาตรา 262–279) = รวม **279 มาตรา** และมีภาคผนวกเกี่ยวกับ
หมายกำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้

หมวด	มาตรา	สาระสำคัญ (จำคำสำคัญ)
1 บททั่วไป	1–5	ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว แบ่งแยกมิได้ · ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข · อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ทรงใช้ทางรัฐสภา กรม. ศาล
2 พระมหากษัตริย์	6–24	ทรงอยู่ในฐานะเคารพสักการะ · เป็นพุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก · แต่งตั้งประธานองคมนตรี/องคมนตรี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ · พระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาล
3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	25–49	ชีวิตและร่างกาย · นับถือศาสนา · ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ครอบครัว · แสดงความคิดเห็น · เดินทาง · ประกอบอาชีพ
4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย	50 (มาตราเดียว)	พิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย · ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5 หน้าที่ของรัฐ	51–63	บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด · เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ · ประชาชนติดตาม เร่งรัดรัฐได้
6 นโยบายแห่งรัฐ	64–78	ให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล · ยุติธรรมเข้าถึงง่าย รวดเร็ว
7 รัฐสภา	79–157	ส.ส. 500 (เขต 400 + บัญชีรายชื่อ 100) · ส.ว. 200 มาจากการเลือกกันเอง
8 คณะรัฐมนตรี	158–183	นายกฯ 1 + รัฐมนตรีอื่นไม่เกิน 35 · ชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย รอบคอบ รับผิดชอบ
9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์	184–187	ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี ต้องไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
10 ศาล	188–199	ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร · พิจารณาตามกฎหมาย หลักนิติธรรม
11 ศาลรัฐธรรมนูญ	200–214	แยกหมวดเฉพาะ เพราะตีความบทบัญญัติที่ขัดรัฐธรรมนูญ · คำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กร
12 องค์การอิสระ	215–247	5 องค์การ: กกต. · ผู้ตรวจการแผ่นดิน · ป.ป.ช. · คตง. (ตรวจเงินแผ่นดิน) · กสม. (สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
13 องค์การอัยการ	248 (มาตราเดียว)	อัยการมีอิสระในการสั่งคดี · ไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง
14 การปกครองส่วนท้องถิ่น	249–254	กระจายอำนาจจากส่วนกลาง · ท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะ พัฒนาอย่างยั่งยืน

15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	255–256	ห้ามแก้ไขที่เปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนรูปแบบของรัฐ
16 การปฏิรูปประเทศ	257–261	สงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำ
บทเฉพาะกาล	262–279	—

กรีกจำ: หมวดที่มีมาตราเดียว มี 2 หมวด คือ **หมวด 4 (ม.50)** และ **หมวด 13 (ม.248)** · “สิทธิ = หมวด 3, หน้าที่ประชาชน = หมวด 4, หน้าที่รัฐ = หมวด 5” เรียงต่อกัน · อัยการ**ไม่**ใช่องค์กรอิสระ (แยกไว้หมวด 13)

2. อำนาจอธิปไตย

อำนาจอธิปไตย = **อำนาจสูงสุด**ในการบริหารประเทศ ถ้าให้คนเดียวใช้ทั้งหมดอาจใช้อำนาจเกินขอบเขต แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ละเมิดสิทธิประชาชน จึงแบ่งใช้เป็น 3 ด้านและ**ถ่วงดุลกัน** เป้าหมายหลักคือ**คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน** · เพราะประชาชนมีจำนวนมาก จึงมอบอำนาจไปเป็น “**อำนาจรัฐ**” · ไทยใช้หลักนี้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2475

อำนาจ	ใช้ผ่าน	หน้าที่หลัก (จากแผนผังหน้า 31)
นิติบัญญัติ	รัฐสภา (ส.ส. + ส.ว.)	ออกกฎหมาย
บริหาร	คณะรัฐมนตรี (นายกฯ + รัฐมนตรี)	บังคับใช้กฎหมาย · เสนอร่างกฎหมาย
ตุลาการ	ศาล (รัฐธรรมนูญ · ยุติธรรม · ปกครอง · ทหาร)	ตรวจสอบการใช้กฎหมาย

2.1 อำนาจนิติบัญญัติ — รัฐสภา (ระบบสองสภา)

- **ประธานรัฐสภา** = ประธานสภาผู้แทนราษฎร · **รองประธานรัฐสภา** = ประธานวุฒิสภา
- จะเป็น ส.ส. และ ส.ว. ในขณะเดียวกัน**ไม่ได้** · ต้องทำหน้าที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่อยู่ใต้อาณัติของใคร ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

1) สภาผู้แทนราษฎร (องค์ประกอบหลัก)

500 คน

วาระ 4 ปี

- แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 + บัญชีรายชื่อพรรค 100 **หน้าที่**

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่าง พ.ร.บ. ทั้งปวง
2. ควบคุมรัฐบาล: ตั้ง**กระทู้ถามเป็นหนังสือ / กระทู้สด** (ถามด้วยวาจา) / เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ**ลงมติไม่ไว้วางใจ** นายกฯ (ต้องเสนอชื่อนายกฯ คนต่อไปด้วย) หรือรัฐมนตรีรายบุคคล → อาจพ้นตำแหน่ง

2) วุฒิสภา

200 คน

วาระ 5 ปี

- มาจากการเลือกกันเองของบุคคลตามกฎหมายกำหนด (ความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย) **หน้าที่**

1. **กลั่นกรอง**ร่างกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนฯ
2. ควบคุมรัฐบาล: ตั้ง**กระทู้ถาม / อภิปรายทั่วไป** โดย**ไม่มีการลงมติ**
3. ให้คำแนะนำ/ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งใน**องค์กรอิสระ** และตุลาการศาล ธน.
4. ตั้ง**กรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ** เรียกเอกสาร เรียกบุคคลมาชี้แจงได้

2.2 อำนาจอบริหาร — คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)

- **ครม.** = นายกฯ **1** + รัฐมนตรีอื่นไม่เกิน **35** ทำงานตาม**หลักความรับผิดชอบร่วมกัน** · ทำงานที่**ทำเนียบรัฐบาล**

- นายกฯ มาจากบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ จากบัญชีรายชื่อที่พรรคแจ้งไว้ (พรรคต้องมี ส.ส. ≥ ร้อยละ 5) · ดำรงตำแหน่งรวมกันไม่เกิน 8 ปี (ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม)
- นายกฯ เสนอชื่อรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง

หน้าที่และอำนาจสำคัญของ ครม.

1. แลลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหาร — สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แผนนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้
2. บริหารตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายที่แถลง — ชื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เปิดเผย · รักษาวินัยการเงินการคลัง องค์กร · ยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี · สร้างความสามัคคีปรองดอง · รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนฯ และรัฐสภา
3. ปัญหาสำคัญ → นายกฯ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ แต่ลงมติไม่ได้
4. จัดให้มีการออกเสียงประชามติได้ ยกเว้นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคล

เรื่องน่ารู้: ความหมายของประชาธิปไตย

อับราฮัม ลินคอล์น: “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” · แยกได้ 2 ความหมาย

- 1) ด้านการปกครอง = ประชาชนปกครองตนเองหรือเลือกผู้แทนไปปกครองแทน
- 2) ด้านการดำเนินชีวิต = เคารพสิทธิกัน ยอมรับความเห็นผู้อื่น ใช้เหตุผล และใช้เสียงข้างมากแก้ปัญหา

2.3 อำนาจตุลาการ — ศาล 4 ประเภท

1) ศาลรัฐธรรมนูญ — ประธาน 1 + ตุลาการ 8 = **9 คน** (พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง)

ที่มา: ผู้พิพากษาศาลฎีกา 3 · ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 · ผู้ทรงคุณวุฒินิติศาสตร์ 1 · รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 · สรรหาจากผู้เคยรับราชการระดับอธิบดีขึ้นไป 2

วาระ 7 ปี วาระเดียว · อายุไม่เกิน 75 ปี · องค์คณะ ≥ 7 คน · ถูกล้างล้างมาก

หน้าที่: (1) วินิจฉัยความขัดแย้งเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา ครม. หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ที่ไม่ใช่ศาล) ≥ 2 องค์กร (2) วินิจฉัยว่ากฎหมาย/กฎ/กระบวนการตรากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ (3) วินิจฉัยสมาชิกภาพ/คุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี กกต. (4) วินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่

ทริคจำที่ มาศาล ssu: 3-2-1-1-2 = ฎีกา 3 · ปกครอง 2 · นิติ 1 · รัฐศาสตร์ 1 · สรรหา 2 (รวม 9)

2) ศาลยุติธรรม — พิจารณาคดีทั้งปวง ยกเว้นคดีที่กฎหมายให้อยู่ในอำนาจศาลอื่น · มี 3 ชั้น

2.1 ศาลชั้นต้น รับคดีเบื้องต้น (แพ่ง อาญา คดีพิเศษ)

- ในกรุงเทพฯ เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลภาษีอากรกลาง ศาลแรงงานกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลล้มละลายกลาง

- ในต่างจังหวัด เช่น ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว

2.2 ศาลอุทธรณ์ พิจารณาคดีที่โจทก์/จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น

2.3 ศาลฎีกา ศาลสูงสุด คำพิพากษาเป็นที่สุดท้ายโต้แย้งไม่ได้

- ศาลฎีกามีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติ รับสินบน ใช้อำนาจโดยมิชอบ ละเว้นหน้าที่

3) ศาลปกครอง — ตัดสิน “คดีปกครอง”

1. รัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ vs เอกชน เช่น เจ้าของที่ดินถูกเวนคืนฟ้องว่าค่าทดแทนน้อยไป · นักศึกษาฟ้องเพิกถอนคำสั่งพักการเรียน
 2. หน่วยงานรัฐ vs หน่วยงานรัฐ เช่น ข้าราชการฟ้องเพิกถอนคำสั่งไล่ออก
- มี 2 ชั้น: ศาลปกครองสูงสุด (มีศาลเดียว) · ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง และในภูมิภาค เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่)

4) ศาลทหาร

พิจารณาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร และคดีอื่นตามกฎหมาย

จำให้แบบ: ศาลยุติธรรม 3 ชั้น · ศาลปกครอง 2 ชั้น · “รัฐเป็นคู่กรณี” → นึกถึงศาลปกครอง · “กฎหมายขัดรธน.” → ศาลรัฐธรรมนูญ

2.4 การถ่วงดุลอำนาจอริปไตย

ทั้ง 3 ฝ่ายมีสถานะเท่าเทียมกัน มีอิสระ แต่ต้องตรวจสอบซึ่งกันและกัน (การถ่วงดุล/การคานอำนาจ) ไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายเด็ดขาด เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน

ผู้ถ่วงดุล → ผู้ถูกถ่วงดุล	วิธีการ
นิติบัญญัติ → บริหาร	1. ให้ความเห็นชอบผู้เป็นนายกฯ (ประธานสภาผู้แทนฯ ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ) 2. ครม. ต้องแถลงนโยบายก่อน (ไม่มีการลงมติไว้วางใจ) 3. ตั้งกระทู้ถาม / เปิดอภิปรายทั่วไป — เฉพาะ ส.ส. ลงมติไม่ไว้วางใจได้
บริหาร → นิติบัญญัติ	ยุบสภา — พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกาตามคำแนะนำของนายกฯ สภาผู้แทนฯ สิ้นสุดวาระก่อนกำหนด (ครม. พ้นตำแหน่งด้วย แต่รักษาการจนกว่า ครม. ใหม่เข้ารับหน้าที่)
บริหาร → ตุลาการ	จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้หน่วยงานฝ่ายตุลาการ
ตุลาการ → บริหาร	ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ นักการเมือง · ศาล รธน. วินิจฉัยคุณสมบัติ · ศาลปกครองพิพากษาคดีปกครองจากการทำงานของหน่วยงานรัฐ
ตุลาการ → นิติบัญญัติ	ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ นักการเมือง · ศาล รธน. วินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

3. การปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ: สิทธิ เสรีภาพ หลัก

การใช้สิทธิเสรีภาพต้องไม่กระทบความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

แนวทางปฏิบัติตน 10 ข้อ

1. เคารพสิทธิของกันและกัน เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัว
2. รู้จักใช้สิทธิของตนและแนะนำผู้อื่น เช่น ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ร่วมรับฟังการสอบถามความเห็นเรื่องชุมชน
3. เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน เริ่มจากครอบครัว แล้วขยายไปสถานศึกษา
4. ร่วมมือกับรัฐและเอกชนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น แจ้งข้อมูลการละเมิด เป็นอาสาสมัคร
5. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ เช่น ตั้งใจเรียน เป็นเยาวชนที่ดี เสียภาษี รับราชการทหาร อนุรักษ์ทรัพยากร ร่วมกิจกรรมชุมชน

- สนับสนุนองค์กรอิสระ เช่น ให้ข้อมูลการทุจริตแก่ ป.ป.ช. ร่วมมือ กกต. รณรงค์ให้ไปเลือกตั้ง
- ปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ต่างเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกำเนิด ฐานะ
- เข้ารับการศึกษตามที่รัฐจัดให้ อย่างเท่าเทียม
- ปกป้องสิทธิผู้บริโภค ร้องเรียนหน่วยงานได้หากไม่เป็นธรรม เช่น มาตรฐานสินค้า ราคาไม่เป็นธรรม
- เข้ารับบริการสาธารณสุขของรัฐ ผู้ยากไร้รักษาฟรี ฉีดวัคซีน · ผู้อายุเกิน 60 ปีที่รายได้ไม่พอยังชีพได้รับความช่วยเหลือ

หน้าที่ของประชาชนชาวไทย (อินโฟกราฟิกหน้า 35)

1. รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
2. ป้องกันประเทศ รักษาสาธารณสมบัติของชาติ	7. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	8. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รับราชการทหารตามกฎหมาย	9. เสียภาษีอากรตามกฎหมาย
5. เข้ารับการศึกษภาคบังคับ	10. อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม

ตารางตัวเลขท่องก่อนเข้าห้องสอบ

เรื่อง	ตัวเลข	เรื่อง	ตัวเลข
รธน. 2560 เป็นฉบับที่	20	ส.ส. ทั้งหมด / วาระ	500 คน / 4 ปี
จำนวนหมวด / มาตราทั้งหมด	16 / 279	ส.ส. เขต / บัญชีรายชื่อ	400 / 100
บทเฉพาะกาล	ม.262–279	ส.ว. / วาระ	200 คน / 5 ปี
ร่างเสร็จภายใน	180 วัน	ครม. (นายกฯ + รมต.)	1 + ไม่เกิน 35
ประชามติ	7 ส.ค. 2559	นายกฯ ดำรงตำแหน่งรวม	ไม่เกิน 8 ปี
ประกาศใช้	6 เม.ย. 2560	พรรคที่เสนอนายกฯ ได้ มี ส.ส. ≥	ร้อยละ 5
ศาล รธน. (ประธาน + ตุลาการ)	1 + 8 = 9	ศาล รธน. วาระ / อายุ / องค์คณะ	7 ปี 1 วาระ / ≤75 / ≥7
องค์กรอิสระ	5 องค์กร	ศาลยุติธรรม / ศาลปกครอง	3 ชั้น / 2 ชั้น
การศึกษาที่รัฐต้องจัดให้เด็ก	12 ปี	เปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ. 2475

แบบฝึกหัดทบทวน 20 ข้อ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 21
ข. ฉบับที่ 18
ค. ฉบับที่ 20
ง. ฉบับที่ 19
- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติทั้งสิ้นกี่มาตรา
ก. 261 มาตรา
ข. 262 มาตรา
ค. 297 มาตรา
ง. 279 มาตรา
- หน่วยงานใดจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อ 7 ส.ค. 2559
ก. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค. ศาลรัฐธรรมนูญ
ง. คณะรัฐมนตรี
- คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องร่างให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 365 วัน
ข. 120 วัน
ค. 180 วัน
ง. 90 วัน
- หมวดใดของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ก. หมวด 4
ข. หมวด 3
ค. หมวด 1
ง. หมวด 5
- หมวดใดของรัฐธรรมนูญมีเพียงมาตราเดียว
ก. หมวด 4 เท่านั้น
ข. หมวด 13 เท่านั้น
ค. หมวด 4 และหมวด 13
ง. หมวด 1 เท่านั้น
- สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองกี่คน
ก. 200 คน
ข. 500 คน
ค. 400 คน
ง. 100 คน
- สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 7 ปี
ข. 5 ปี
ค. 6 ปี
ง. 4 ปี
- ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
ก. ประธานวุฒิสภา
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ง. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ผู้ที่สามารถลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้คือใคร
ก. สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น
ข. ศาลรัฐธรรมนูญ
ค. ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
- การยุบสภาเป็นการถ่วงดุลอำนาจแบบใด
ก. ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ข. ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติ
ค. ฝ่ายนิติบัญญัติถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
ง. ฝ่ายตุลาการถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
- คณะรัฐมนตรีมีจำนวนได้มากที่สุดรวมกี่คน
ก. 50 คน
ข. 35 คน
ค. 30 คน
ง. 36 คน

13. นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วได้ไม่เกินกี่ปี

ก. 10 ปี

ข. 7 ปี

ค. 8 ปี

ง. 4 ปี

14. บุคคลที่จะเป็นนายกฯ ต้องมาจากบัญชีของพรรคที่มี ส.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของ ส.ส. ทั้งหมด

ก. ร้อยละ 10

ข. ร้อยละ 50

ค. ร้อยละ 5

ง. ร้อยละ 20

15. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร

ก. 5 ปี และเป็นได้ 2 วาระ

ข. จนอายุครบ 75 ปี

ค. 7 ปี และเป็นได้ 2 วาระ

ง. 7 ปี และดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

16. นักศึกษาต้องการฟ้องเพิกถอนคำสั่งพักการเรียน เพราะถูกกล่าวหาว่าทุจริตในห้องสอบ ต้องฟ้องที่ศาลใด

ก. ศาลปกครอง

ข. ศาลยุติธรรม

ค. ศาลรัฐธรรมนูญ

ง. ศาลทหาร

17. ในระบบศาลยุติธรรม คำพิพากษาของศาลใดถือเป็นที่สุด

ก. ศาลฎีกา

ข. ศาลปกครองสูงสุด

ค. ศาลอุทธรณ์

ง. ศาลชั้นต้น

18. ศาลใดมีหน้าที่วินิจฉัยว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ก. วุฒิสภา

ข. ศาลรัฐธรรมนูญ

ค. ศาลฎีกา

ง. ศาลปกครองสูงสุด

19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข. องค์การอัยการ

ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

20. ฝ่ายบริหารถ่วงดุลอำนาจฝ่ายตุลาการด้วยวิธีใด

ก. ลงมติไม่ไว้วางใจผู้พิพากษา

ข. แต่งตั้งผู้พิพากษา

ค. ยุบศาล

ง. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้หน่วยงานฝ่ายตุลาการ

คำถามเขียนตอบ (ตัวชี้วัด ม.1/2 วิเคราะห์การถ่วงดุล)

- ทำไมต้องแบ่งอำนาจอธิปไตยเป็น 3 ฝ่าย ถ้าให้คนคนเดียวใช้อำนาจทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้น
- ยกตัวอย่างการถ่วงดุลที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำต่อฝ่ายบริหาร และที่ฝ่ายบริหารทำต่อฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างละ 1 วิธี
- ในฐานะนักเรียน ม.1 เราปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญได้อย่างไรบ้าง ยกมา 3 ตัวอย่าง

ข้อ	ตอบ	คำตอบ	เหตุผล/จุดสังเกต
1	ค	ฉบับที่ 20	นับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ฉบับ 2560 คือฉบับที่ 20
2	ง	279 มาตรา	16 หมวด (ม.1-261) + บทเฉพาะกาล (ม.262-279) = 279
3	ข	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	กรธ. เป็นผู้ร่าง ส่วน กกต. จัดการลงประชามติ
4	ค	180 วัน	ร่างให้เสร็จภายใน 180 วัน มีเนื้อหา 16 หมวด
5	ข	หมวด 3	หมวด 3 (ม.25-49) = สิทธิเสรีภาพ / หมวด 4 = หน้าที่ของปวงชน
6	ค	หมวด 4 และหมวด 13	ระวัง! มีมาตราเดียว 2 หมวด คือ หมวด 4 (ม.50) และหมวด 13 (ม.248)
7	ง	100 คน	ส.ส. 500 = แบ่งเขต 400 + บัญชีรายชื่อ 100
8	ข	5 ปี	ส.ส. 4 ปี / ส.ว. 5 ปี / ตุลาการศาล รธน. 7 ปี
9	ค	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
10	ง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น	ส.ว. อภิปรายทั่วไปได้ แต่ไม่มีการลงมติ
11	ข	ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติ	พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาตามคำแนะนำของนายกฯ
12	ง	36 คน	นายกฯ 1 + รัฐมนตรีอื่นไม่เกิน 35 = สูงสุด 36
13	ค	8 ปี	นับรวมกัน ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่
14	ค	ร้อยละ 5	พรรคต้องมี ส.ส. $\geq 5\%$ ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
15	ง	7 ปี และดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว	อายุ ≤ 75 ปีเป็นเงื่อนไขอีกข้อ ไม่ใช่วาระ
16	ก	ศาลปกครอง	เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน = คดีปกครอง
17	ก	ศาลฎีกา	ศาลยุติธรรม 3 ชั้น: ชั้นต้น → อุทธรณ์ → ฎีกา (ที่สุด)
18	ข	ศาลรัฐธรรมนูญ	เป็นหน้าที่ข้อ 2 ของศาลรัฐธรรมนูญ
19	ข	องค์กรอัยการ	อัยการแยกเป็นหมวด 13 ของตัวเอง ไม่อยู่ใน 5 องค์กรอิสระ (หมวด 12)
20	ง	จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ให้หน่วยงานฝ่ายตุลาการ	ตามหนังสือหน้า 32 ข้อ 2.2

แนวตอบข้อเขียน

1. เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดมีอำนาจมากเกินไป ถ้าคนเดียวใช้อำนาจทั้งหมดอาจใช้อำนาจเกินขอบเขต แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว และละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแบ่งอำนาจและตรวจสอบกันทำให้ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน
2. นิติบัญญัติ → บริหาร: ตั้งกระทู้ถาม / อภิปรายไม่ไว้วางใจ / ให้ความเห็นชอบนายฯ · บริหาร → นิติบัญญัติ: ยุบสภา
3. ตัวอย่าง: ตั้งใจเรียน (เข้ารับการศึกษา) · เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเพื่อน ไม่แชร์รูป/ข้อมูลเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต · ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎจราจร · ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพื่อนที่ต่างกัน · ช่วยดูแลสาธารณสมบัติ และสิ่งแวดล้อม

สรุปจากหนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 หน่วยที่ 2 (หน้า 17-35) — ข้อสอบในโรงเรียนอิงเนื้อหาตามหนังสือเล่มนี้